UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

UFR SATIC

Département TIC

Niveau L3

COURS

Introduction au droit des TICS

Prof : Ibrahima DIEDHIOU



INTRODCUTION

Le cours de droit des TIC a pour objectif d'appréhender les enjeux humains et sociaux liés au développement des TIC c'est-à-dire cerné l'impact de la manipulation de celle-ci sur la société et sur l'homme. C'est pourquoi d'ailleurs le cours est constitués de plusieurs thèmes dont les un portent sur la sécurité des personnes et des biens, sur la vie privé des personnes mais aussi sur des concepts favorisant le développement économique et social tels que les transactions électroniques. Au Sénégal plusieurs textes ont été adoptés à partir de l'année 2008. Il en est ainsi de la loi numéro 2008-10 du 25 janvier 2008 portant sur la société de l'information, de la loi numéro 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité, de la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractères personnelles etc.

Cependant, vers 2016 deux lois ont été adoptés en abrogation de la loi de 2008-11 portant sur la cybercriminalité :

- Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal ;
- Loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal ;

Il sera question d'étudier dans le cadre de ce cours le contenu de la société de l'information avant d'aborder les autres thèmes tels que la cybercriminalité, la protection des données à caractères personnelles, les transactions.

Chapitre I : La société de l'information

La société de l'information est caractérisée par l'existence d'un réseau de télécommunication et par l'utilisation croissante des technologies au sein de l'administration, chez les particuliers et dans les entreprises. C'est dans cette perspective que l'on doit inscrire la décision des autorités de créer un cadre juridique et institutionnel à la mesure des enjeux sociaux industriels et économiques. Le premier texte de référence qui pose le droit commun de la société de l'information est la loi numéro 2008-10 du 25 janvier 2008. En effet, ce texte détermine les bases juridiques et institutionnelles de ladite société en fixant le cadre de mise en œuvre de l'ensemble du dispositif juridique. En outre il identifie ainsi les droits et responsabilités de divers acteurs en définissant les principes de financement de la société sénégalaise de l'information. Enfin, ce texte consacre les principes fondamentaux qui constituent les bases éthiques sur lesquelles reposes la société de l'information. Cette loi

assure une certaine harmonisation entre la politique gouvernementale en matière de TIC et le cadre légal voulut par les législateurs. En effet, la consécration d'une société sénégalaise de l'information s'appuie inévitablement sur des principes juridiques clairement réaffirmés. Aussi ce texte continu a clarifié le débat relatif au service universel en général et à l'accès universel aux TIC en particuliers pour une lutte efficace contre la fracture numérique.

L'article 3 de cette loi considère la société de l'information comme étant une société à dimension humaine inclusive et solidaire ouverte, transparente et sécurisée qui œuvre dans le but d'accélérer le développement économique, social ainsi que culturel, de l'élimination de la pauvreté et de la modernisation de l'état. Il faut aussi préciser que dans la société de l'information, chaque individu a le droit et la liberté de créer, d'obtenir d'utiliser et de partager l'information dans le respect de la loi et des règlements en vigueur. Ainsi tous les individus, les communautés et les peuples y ont la possibilité de mettre en œuvre toute leur potentialité en vue de favoriser leur développement et d'améliorer leur qualité de vie sous réserve de respecter les dispositions spécifiques prévues par le législateur. Justement certaines de ces dispositions spécifiques sont prévues à travers la loi portant sur la cybercriminalité et dans biens d'autre texte.

CHAPITRE II- LA CYBERCRIMINALITE

Les principaux instruments répressifs à la disposition du juge pénal sont les infractions pénales. Mais, dans la plupart des pays africains, ayant hérité du droit répressif français post napoléonien, comme le Sénégal, les incriminations pénales conçues pour la répression de formes traditionnelles de criminalité se sont révélées inappropriées au traitement de la cybercriminalité.

Il a paru nécessaire d'impulser une politique de modernisation des infractions.

Quoi qu'il en soit, la stratégie de modernisation des infractions envisagée est largement tributaire des schémas d'implication des TIC dans le processus criminel. Elle varie, en effet, suivant que les TIC sont un objet de commission d'infractions (**Section I**) ou un simple instrument de réalisation de délits (**Section II**).

SECTION I: Les TIC : un objet de commission d'infractions

En droit positif sénégalais, il a paru nécessaire, pour dissiper le malaise du juge pénal, d'une part par la création d'incriminations nouvelles spécifiques aux TIC en vue de combler

les vides juridiques constatés en législation (A) et d'autre part par l'adaptation des incriminations classiques aux dites technologies (B)

A- L'adoption d'incriminations nouvelles spécifiques aux tics

Le comblement de ces vides juridiques exige la protection pénale des systèmes informatiques (**I**) et la protection pénale des données informatiques (**II**).

1- La protection pénale des systèmes informatiques

Le concept de « *système informatique* » appelé « *système d'information* » dans la législation camerounaise, est une notion très large. Selon l'article 431-7 du Code pénal issu de la loi sur la cybercriminalité[1], on entend par système informatique : « *tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d'un programme* ». Cette approche du système est conforme aux définitions données à cette notion par la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 et par la décision cadre du conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d'information. Il peut s'agir d'un ordinateur pris isolément, d'un réseau de télécommunication ou d'une carte à puce…

Les auteurs contemporains s'accordent pour reconnaître à l'Internet la qualification de système informatique au sens légal du terme. Le contexte contemporain est marqué par l'apparition d'une délinquance des réseaux et l'utilisation par les hackers de techniques très perfectionnées leur permettant de « *zigzaguer* » à l'intérieur des systèmes où entre différents systèmes transnationaux.

Récemment, dans l'affaire « Pneuméca » jugée par le tribunal régional hors Classe de Dakar le 18 septembre 2009 les juges ont assimilé un ordinateur pris isolément à un système informatique au sens de la loi. Il a été également jugé qu'un terminal de paiement électronique constitue un système informatique.

En théorie, il n'est pas nécessaire que le système informatique soit muni d'un dispositif de sécurité pour bénéficier de la protection pénale.

[1] Le législateur sénégalais a institué la loi n°2008-11 portant sur la cybercriminalité qui a été abrogée et remplacée par la loi n°2016-29 du 8 novembre 2016.

Mais, en pratique, la présence d'un dispositif de sécurité (mot de passe, dispositif de cryptologie…) constitue un moyen pour le juge d'établir la preuve de l'élément moral des différentes atteintes aux systèmes informatiques

- ***Les atteintes au système informatique***

Les législations modernes protègent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques.

- **Les atteintes à la confidentialité des systèmes informatiques**

La confidentialité des systèmes informatiques est garantie par deux infractions : l'accès frauduleux et le maintien frauduleux dans un système informatique.

L'accès frauduleux à un système informatique « *hacking* » ou piratage informatique est érigé en cyberinfraction par l'article 431-8 Code pénal du Sénégal. Le texte sénégalais sanctionne « *celui qui accédé ou tenté d'accéder frauduleusement à tout ou partie d'un système informatique…* »

Un jugement du Tribunal régional de Dakar du 18 septembre 2009[2] a eu l'occasion de proposer une définition précise de l'accès à un système. Selon le tribunal « *l'accès frauduleux à un système consiste à une intrusion, une pénétration par une personne dans le système sans y être autorisé, à l'aide de manipulations ou de manœuvres quelconques, c'est-à-dire à l'établissement d'une communication avec le système (…)* »

Il peut s'agir d'un forcement d'un dispositif de sécurité, de l'utilisation d'un code d'accès ou d'une adresse Internet obtenue par fraude ou même à l'aide d'un programme espion.

Il a été jugé que constitue l'infraction le fait pour le collaborateur d'une société spécialisée dans la vente de pneumatiques d'accéder aux données de l'ordinateur du directeur commercial de la dite société à son insu, avant de se faire envoyer dans sa propre boîte électronique des informations commerciales.

Le maintien frauduleux dans un système est prévu par l'article 431-9 Code pénal sénégalais. Ce texte sanctionne « *lorsqu'il résulte de l'accès ou du maintien frauduleux dans un système informatique soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système,(…)*».

[2] T.R.H.C Dakar, n° 4241 du 18 septembre, *affaire Pneuméca précitée*.

Le législateur réprime le fait pour un individu non habilité, d'avoir accédé par hasard ou par erreur à un système ou bénéficiant d'une autorisation de connexion limitée dans le temps, de se maintenir dans le système au lieu d'interrompre sa connexion.

Dans un arrêt de la Cour de Cassation française du 3 octobre 2007, un salarié avait reçu, au cours de sa période d'essai, un code confidentiel permettant de se connecter gratuitement à une banque de données commerciales. La haute juridiction a jugé qu'il avait commis le délit de maintien frauduleux dans un système informatique, en utilisant pendant plus de deux ans ce code qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées.

- **Les atteintes à l'intégrité des systèmes informatiques**

Ces atteintes prévues par l'article 431-10 Code pénal Sénégalais. Ce texte assure aux systèmes d'information une protection similaire à celle dont bénéficient les biens corporels classiques contre les destructions dégradations et dommages. En vertu du texte sénégalais: « *Celui qui entrave ou fausse ou tenté d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs* ».

Cette infraction protège surtout les systèmes contre les infections informatiques qui sont des programmes destinés à perturber le fonctionnement ou à détruire les éléments indispensables à leur fonctionnement normal (virus, informatique, chevaux de Troie…). Au Sénégal, dans le courant du mois de janvier 2008, le site d'information nettali.com a subi des actes de sabotage informatique, à la suite de la diffusion d'un cheval de Troie envoyé depuis son forum de discussion, ce qui a occasionné pendant un certain temps, l'indisponibilité de son serveur.

L'entrave est un comportement réalisé au moyen d'actions positives, ayant pour résultat d'empêcher l'aboutissement du traitement informatique. L'entrave suppose une action positive, à l'exclusion de simples abstentions.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 mars 1994 a condamné pour entrave au fonctionnement du système informatique une personne qui avait introduit une bombe logique dans le système d'une entreprise dans le but de garantir le paiement de redevances de maintenance**.**

Le « mail bombing », consistant à un envoi massif de courriers à un serveur, peut constituer une entrave au fonctionnement du système informatique, s'il a pour effet de perturber son fonctionnement. Un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 novembre 2003 a déclaré coupable du délit d'entrave au fonctionnement d'un système de

traitement automatisé de données, une personne qui avait envoyé en masse des mails par le biais de fausses adresses électroniques à une société, en saturant ses boites électroniques.

L'action de fausser le fonctionnement du système constitue une action sur le dit système qui, sans empêcher son fonctionnement, lui fait produire un résultat différent de ce qui était escompté. On peut citer les chevaux de Troie, comme forme d'action de fausser le fonctionnement du système. A l'image de la légende relatant la prise de Troie par les grecs, cette technique frauduleuse consiste à insérer un programme apparemment inoffensif dans un système qui sera exécuté comme partie intégrante du programme. Elle permet de modifier de façon imperceptible, soit le système d'exploitation, soit le programme lui-même.

- **Les atteintes à la disponibilité des systèmes informatisées**

Ces atteintes ont pour siège l'article 431-11 Code pénal qui incrimine « *Celui qui introduit ou tente d'introduire frauduleusement des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une des ces peines* »

L'introduction est opération technique consistant à incorporer des caractères magnétiques nouveaux dans un système. Elle peut avoir des effets non négligeables dans le système puisqu'elle peut se traduire par un changement d'état du système informatique.

Dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2000 dans l'affaire dite *Humpich*, le prévenu, après avoir pénétré frauduleusement dans le système de traitement automatisé du GIE Cartes Bancaires, avait inséré sur des cartes bancaires de nouvelles données aptes à le tromper. Le tribunal a jugé que ces manœuvres consomment le délit d'introduction frauduleuse de données.

2- La protection pénale des données informatiques

Les systèmes répressifs contemporains ont envisagé de conceptualiser la notion de donnée informatique avant de décliner les différentes atteintes aux données.

a. Le concept de donnée informatique

En droit sénégalais la «*donnée informatisée*» désigne « *toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique*

Selon ce texte, la donnée est une « *représentation de faits, d'informations ou de notion sous une forme susceptible d'être traitée par un équipement terminal, y compris un programme permettant à ce dernier d'exécuter une fonction* [3]».

La donnée informatique est la représentation numérisée de l'information, c'est-à-dire l'information ayant fait l'objet d'un traitement informatique. Il ne s'agit que d'un support dématérialisé de l'information, en tant que message porteur de signification destiné à être communiqué (une information peut avoir pour support le papier ou la pierre ou le papyrus). Sous ce rapport, toute donnée informatique est une information, mais toute information n'est pas forcément une donnée électronique.

b. Les atteintes aux données informatiques.

Les infractions relatives aux données informatiques s'articulent autour des atteintes à la confidentialité et des atteintes à l'intégrité des données informatiques.

- **Les atteintes à la confidentialité des données informatiques**

La confidentialité des données est garantie par le délit d'interception frauduleuse de données informatisées prévu par l'article 431-12[4] Code pénal sénégalais, conçu par référence au délit classique de violation du secret des correspondances écrites.

Ce texte réprime le fait d'intercepter frauduleusement des données informatiques par des moyens techniques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique.

Cette infraction garantit le secret des données électroniques, lors de leur transmission, conformément à l'article 13 de la Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 consacrant le principe du secret des correspondances électroniques.

Le tribunal de grande instance de Paris a déjà, par un jugement du 2 novembre 2000, admis que le courrier électronique, qui relève de la correspondance privée, est couvert par le principe du secret des correspondances dans les conditions du droit commun.

Mais, pour être sanctionnée, l'interception doit être effectuée sans droit. En effet, certains impératifs liés à la sécurité nationale et à l'ordre public ont incité le législateur à

---

[3] Article 431-7 de loi n°2016-29 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal du Sénégal, (J.O N° 6975).

[4]Article 431-12 de loi n°2016-29 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. "*Celui qui intercepter ou tente d'intercepter frauduleusement des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une des ces peines"*

autoriser les autorités chargées d'une enquête judiciaire à collecter des données relatives au contenu de communications. C'est du moins ce qui ressort de l'article 90-2[5] de la loi n°2016-30 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale du Sénégal.

Ce texte permet au juge d'instruction, si les nécessités de l'information l'exigent, d'utiliser les moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au contenu de communications.

- **Les atteintes à l'intégrité des données informatiques.**

L'article 431-13 Code pénal sénégalais incrimine l'endommagement, l'altération, la modification la détérioration, l'effacement frauduleux de données informatiques.

Ces atteintes à l'intégrité des données assurent une protection aux données similaires à celle dont jouissent les biens matériels classiques contre les destructions dégradations et dommages, prévus par les articles 406 et s. du Code pénal sénégalais. Il résulte de la rédaction de l'article 431-13 du Code pénal qu'il n'est pas nécessaire que les données informatiques soient contenues dans le système d'information. Ces atteintes recoupent des techniques de fraude comme la gomme, le tripatouillage ou le maquillage de données électroniques.

Quoi qu'il en soit, la politique de modernisation des incriminations pénales, pour être effective, doit être complétée par un mouvement d'adaptation des infractions classiques aux TIC.

B- L'adaptation des incriminations classiques aux tics

L'analyse de la plupart des droits pénaux des États africains a montré que lorsque les composantes immatérielles des TIC (systèmes, données, fichiers, logiciels…) sont l'objet de réalisation des actions malveillantes, selon des procédés connus de la législation, les juridictions sont confrontées à l'inadaptation de la plupart des instruments de répression à leur disposition.

C'est la raison pour laquelle en droit positif sénégalais, il a été envisagé une adaptation des infractions classiques aux TIC, par une dématérialisation des infractions contre les biens **(1)** qui doit être complétée par une extension de l'objet des infractions contre la chose publique **(2)**

[5] Loi n°2016-30 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale du Sénégal. (J.O n°6976)

1- La dématérialisation des infractions contre les biens

Dans une approche classique, le droit pénal des atteintes juridiques aux biens dans la plupart des pays africains est un corps de règles particulièrement infecté de matérialisme. Au Sénégal, sous l'empire de la législation antérieure, inspirée du code pénal français de 1810, les textes pénaux étaient orientés vers la protection pénale de biens corporels, à l'exclusion des biens immatériels.

Pourtant, l'avènement de la société de l'information a fini par hisser l'information au statut de « bien » marchand ayant une valeur stratégique, très convoitée dans les rapports humains.

Très vite, au-delà de la protection pénale spécifique dont bénéficie le bien informationnel, la protection pénale générale des informations numérisées (données d'entreprise, fichiers de clientèle, numéro de carte de crédit…) était devenu un enjeu stratégique de la lutte contre la cybercriminalité.

A l'occasion de la réforme du cadre juridique des TIC, le législateur sénégalais a esquissé une politique de protection pénale de l'information, par la pénalisation du vol d'information (a), de l'escroquerie d'information (b) et du recel portant sur des informations (c) .

a) Le vol d'information

L'article 431-58 du Code pénal a consacré la théorie du vol d'information. Selon ce texte : « *Celui qui a copié frauduleusement des données informatiques qui ne lui appartient pas est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 250.000 de francs à 1.000.000 de francs ou de l'une des ces peines* ». Désormais, il semble que les données électroniques contenues dans les serveurs peuvent être volées, à l'image des biens corporels classiques.

Avant l'entrée en vigueur de la loi sur la cybercriminalité[6], le jugement du 9 mai 2006 du tribunal régional Hors Classe de Dakar, dans l'affaire de la *Clinique du Cap* confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 avril 2007, avait déjà admis la possibilité d'un vol, par simple copiage, de données électroniques stockées dans un ordinateur.

Mais, ces décisions sont critiquables en ce que le vol suppose une soustraction frauduleuse, c'est-à-dire une dépossession du titulaire de la chose ; ce qui est difficilement admissible s'agissant des données électroniques copiées de leur support. D'ailleurs, dans la

[6] La loi n°2008-11 portant sur la cybercriminalité qui a été abrogée et remplacée par la loi n°2016-29 du 8 novembre 2016

nouvelle législation sénégalaise la possibilité d'un vol d'information consacrée suppose que soit établi un acte de soustraction par le juge, ce qui fait que le problème reste entier.

C'est certainement la raison pour laquelle, devant les turbulences de la jurisprudence, le législateur français n'a jamais voulu se prononcer sur la question du statut pénal de l'information, estimant que la question n'était pas suffisamment mûre.

b) L'escroquerie d'information

L'escroquerie d'information est sanctionnée par l'article 431-57 du Code pénal sénégalais. Ce texte frappe pénalement « *Celui qui usurpe l'identité d'une tiers ou une ou plusieurs données permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à son patrimoine est puni d'un emprisonnement de trois ans à sept ans et d'une amende de 500.000 de francs à 2.000.000 de francs ou de l'une des ces peines*». L'intégration de l'information dans l'assiette du délit d'escroquerie est particulièrement intéressante puisqu'elle permet d'assurer la répression de certains comportements frauduleux comme le fishing. En effet, le ficher recherche des informations confidentielles (mot de passe, numéro de carte de crédit…) en vue de porter atteinte au patrimoine d'autrui.

c) Le recel d'information.

La loi du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité a levé toute difficulté en consacrant le recel portant sur une information.

La nouvelle législation a eu le mérite de dissiper l'ambigüité qui caractérisait la jurisprudence de la 1e chambre civile du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar.

En effet, après avoir rejeté la possibilité d'un recel d'information provenant du délit de violation du secret de l'instruction dans l'affaire *Madiambal DIAGNE* jugée le 21 novembre 2006, les juges ont admis la possibilité d'un recel d'une information provenant d'un délit d'initié dans le jugement rendu 1er avril 2008.

Cette dernière décision a d'ailleurs été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel de Dakar du 24 juillet 2009.

Le recel d'information peut bien avoir vocation à s'appliquer à l'hébergeur qui refuserait de retirer de son serveur des informations manifestement illicites (contenus pédopornographiques ou violents) à la suite d'une notification faite par l'autorité judiciaire.

2- L'extension de l'objet des infractions contre la chose publique

L'élargissement de l'objet des atteintes à la chose publique s'est manifesté, dans les législations contemporaines, par la répression de la falsification informatique et du cyberterrorisme.

a. La falsification informatique

Le faux ou falsification informatique est le fait de produire ou de fabriquer un ensemble de données numérisées par l'introduction, l'effacement ou la suppression frauduleuse de données informatiques stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales.

L'adoption de cette incrimination spécifique était devenue une nécessité en ce que les enregistrements et traces informatiques (fichiers, données…) ne pouvaient être assimilés à de l'écrit au sens du droit commun du faux.

Cette infraction protège l'authenticité des données informatiques, à l'image du faux du droit commun. Par exemple ce délit peut consister à modifier frauduleusement des clauses relatives au prix de vente dans un contrat électronique liant des parties.

Avant l'adoption de la loi sur la cybercriminalité, la première chambre correctionnelle du tribunal régional de Dakar dans l'affaire de la *Direction du Traitement Automatique de l'Information (D.T.A.I)* jugée le 5 septembre 2008 avait admis la possibilité d'un faux portant sur les fichiers informatiques de gestion des logements conventionnés par des agents de la D.T.A.I.

L'usage des données contrefaites est également réprimé par les législations modernes.

b. Le cyberterrorisme

Le cyberterrorisme est devenu un fléau des temps modernes. Elle peut prendre deux formes.

La première forme se traduit par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins terroristes. Elle constitue, de nos jours, une réalité résultant de « *l'alliance du terrorisme et de la cybercriminalité* »

. En effet, les organisations terroristes, ayant fini de mesurer l'utilité des réseaux informatiques pour faciliter la perpétration d'attentats, considèrent le web comme un véritable «*outil de propagande terroriste*». Il est fréquent de constater sur le réseau la publication de « *fatwas* » de mouvements islamistes, la diffusion de revendications idéologiques, des levées

ou des transferts électroniques de fonds ou même la transmission de vidéos d'exécution d'otages.

Au plan de la politique criminelle, ces actes de propagande ne se heurtent pas à des difficultés juridiques de répression. Ils sont, en effet, justiciables en droit sénégalais notamment des textes du Code pénal réprimant l'apologie de crime, la provocation d'un crime ou d'un délit suivie d'effets ou non suivie d'effets.

Mais, l'implication des technologies numériques dans le processus cyberterroriste peut se traduire par des cyberattaques visant les systèmes, les réseaux informatiques des Etats ou des entreprises et les données qu'ils contiennent.

A part la cyberattaque dirigée contre le réseau sophistiqué de l'Estonie en 2007, aucune offensive cyberterroriste réellement efficace de cette nature n'a été jusque-là perpétrée dans le monde. Cependant cette forme de cyberterrorisme constitue une véritable menace des temps modernes qui préoccupe en particulier au plus haut niveau les Etats-Unis. Le FBI évoque, à ce propos une sorte de spectre d'un « *Pearl Habor informatique* ». Au point qu'aujourd'hui, les services de sécurité américains considèrent le cyberespace comme le cinquième espace de bataille, après les espaces terrestre, maritime, aérien et spatial.

Mais, dans la plupart des législations africaines qui sanctionnent le terrorisme les textes excluent souvent de leur champ les atteintes aux infrastructures essentielles de la société modernes, à savoir les systèmes et données informatiques.

Ces réglementations ne visent parmi les actes terroristes que les atteintes graves aux biens, aux personnes ou à la chose publique *« intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l'intimidation ou la terreur* ». Dans un tel contexte, la répression effective de cette forme de cyberterrorisme en Afrique passe nécessairement, comme en droit français, par l'inclusion expresse des infractions informatiques dans les actes terroristes.

SECTION II: Les TIC : un moyen de commission d'infractions

De nos jours, l'espace numérisé qu'offrent les technologies de l'information et de la communication notamment l'Internet, est de plus en plus le lieu pour commettre des agissements répréhensibles de toutes sortes, attentatoires tant aux intérêts des particuliers qu'à ceux de la chose publique. Dans ce schéma, les technologies numériques ne sont qu'un simple instrument de réalisation d'actions malveillantes qui peuvent être commises par d'autres moyens (presse écrite, audiovisuelle…).

Il s'agit d'une forme de cybercriminalité appelée « *cybercriminalité aspécifique* ». Les réponses de politique criminelle à apporter à cette forme de criminalité facilitée par les TIC varient suivant que les TIC sont un moyen de commission d'infractions de droit commun **(A)** ou un simple instrument de réalisation d'infraction de presse **(B).**

A- Les TIC : un moyen de commission d'infractions de droit commun

En droit pénal commun, les instruments technologiques peuvent être aussi bien un puissant instrument d'obtention de fonds **(2)** qu'un moyen d'atteintes à la moralité des mineurs **(1).**

1- Les TIC : un moyen d'obtention de fonds

Les données les plus récentes de la criminologie ont montré que la recherche du gain est de plus en plus présente dans l'action des délinquants informatiques.

Cependant, malgré la nouveauté du moyen technologique employé par les cybercriminels, il serait excessif de considérer que les systèmes pénaux sont mal adaptés aux nouvelles pratiques frauduleuses des cybercriminels.

En effet, en vertu du principe de la neutralité technologique, le juge peut, dans la plupart du temps, puiser dans l'arsenal pénal traditionnel des instruments de répression des agissements facilités par les réseaux électroniques.

Les moyens technologiques employés ne perturbent pas sensiblement l'opération de qualification pénale.

A titre d'exemple, en Afrique, l'une des techniques frauduleuses les plus connues est le « scam » («*ruse*» en anglais) ou 419. Cette arnaque est issue du Nigeria, ce qui lui a valu également l'appellation «419» en référence à l'article du Code pénal nigérian réprimant ce type de pratique. Le « scam » consiste à extorquer des fonds à des internautes en leur faisant miroiter une somme d'argent dont ils pourraient toucher un pourcentage. Force est de constater que la plupart des techniques de fraude en ligne sont redevables des incriminations du droit pénal commun. Les tribunaux sénégalais ont à plusieurs reprises eu l'occasion de sanctionner l'escroquerie en ligne sur le terrain du droit commun de l'escroquerie.

Mais malgré l'applicabilité du droit pénal commun aux atteintes aux biens générées par la révolution informatique, les législations modernes ont entrepris de sécuriser les la propriété privée dans le cyberespace.

Ainsi, à l'image de la législation belge, le droit sénégalais a créé le délit de fraude informatique. Cette infraction sanctionne les manipulations informatiques réalisées en vue de porter atteinte aux biens d'autrui. Il s'agit d'une sorte d'escroquerie dirigée contre une machine. Dans l'affaire Fulgence BAHI, la deuxième chambre Correctionnelle du tribunal régional Hors Classe de Dakar a jugé que le fait pour une personne d'utiliser une carte de paiement falsifiée, en accédant au terminal de paiement électronique d'une banque installé dans une bijouterie en se faisant remettre des bijoux d'un montant de sept millions de francs CFA, constitue une fraude informatique.

2- Les TIC : un moyen d'atteinte à la moralité des mineurs

Les réseaux numériques sont devenus une véritable menace pour la moralité des mineurs avec la montée en puissance de la cyberpornographie[7].

L'ampleur de ce phénomène a fini par prendre les propositions d'un véritable fléau. Selon l'article 431-7 du Code pénal sénégalais repris par l'article 81 2) de la loi camerounaise du 21 décembre 2010, la « *pornographie enfantine* » vise : « *toute donnée quelle qu'en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un mineur se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite* ».

Cette définition renvoie à des comportements sexuels de toutes natures impliquant des mineurs (entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés). Par exemple, la zoophilie; la masturbation, les violences sado-masochistes dans un contexte sexuel, l'exhibition lascive des parties génitales d'un mineur…

Le « *mineur* » est *« toute personne âgée de moins de 18 ans, au sens de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant* » et ce, conformément à l'article 276 du Code de la Famille du Sénégal.

Aussi, en droit criminel sénégalais, le législateur a tenté de protéger les mineurs contre le risque d'exploitation sexuelle (A) et contre le risque d'exposition à des contenus pédopornographiques (B).

a. Le risque d'exploitation sexuelle des mineurs

L'article 431-34 du Code pénal sénégalais incrimine la production, l'enregistrement, l'offre, la mise à disposition, la diffusion, la transmission d'une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d'un système informatique. Ces

textes ont pour objet de lutter contre les producteurs de pornographie infantile, à savoir les réseaux pédopornographes et éditeurs de sites de pornographie infantile.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 avril 2007 a déclaré coupable de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique un jeune homme qui avait eu une relation sexuelle consentante avec une jeune fille mineure, il avait filmé à son insu leurs ébats sexuels, avant de diffuser les images sur Internet.

Au titre des comportements des consommateurs de pornographie enfantine, l'article 431-35 du Code pénal du Sénégal vise l'action de se procurer à soi-même ou à autrui, l'importation ou l'exportation d'une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système informatique.

Par exemple le téléchargement, ou l'envoi par mail d'images de pornographie infantile via des réseaux peer to peer ou des forums de discussion.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 21 mars 2002 a jugé que constitue une importation d'images pédophiles, le fait pour une personne de télécharger des images ou représentations de mineur ayant un caractère pornographique, en utilisant son ordinateur personnel.

En outre, l'article 431-36 du Code pénal du Sénégal, pénalise la possession d'une image ou d'une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (CD, disque dur, clé USB…).

En France, avant l'adoption de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui a crée le délit autonome de détention d'une image ou représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, la jurisprudence pour sanctionner ces comportements avait recours au droit pénal commun. Un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 16 février 1998 a déclaré coupable de recel d'images obtenues à l'aide du délit de corruption de mineur (article 227-22 du Code pénal), un fonctionnaire français qui avait stocké dans l'ordinateur de son lieu de travail un millier d'images pédophiles qu'il avait téléchargées.

b. Le risque d'exposition des mineurs à des contenus illicites.

La protection des mineurs contre le risque d'exposition à des contenus à caractère pédopornographique est assurée par le délit de facilitation de l'accès à des images, documents ou représentation présentant un caractère de pornographie infantile à un mineur (article 431-36 al. 2 du Code pénal). Ce délit est une particularité de la législation sénégalaise dictée par le

développement des points d'accès au réseau qui facilite l'accès des mineurs à des contenus de pornographie enfantine

B- Les TIC : un moyen de commission d'infractions de presse

Les nouveaux réseaux informatiques comme Internet sont devenus de véritables moyens de communication permettant avec une extrême rapidité de diffuser à l'échelle mondiale des idées, des sentiments, des opinions de toutes sortes.

Les sites web sénégalais (Dakaractu.com ; senewe.com…) sont souvent une occasion de propager des messages illicites ou attentatoires à l'honneur et à la dignité des personnes. Il s'agit notamment de cas de diffamation, d'injures, de diffusion de fausses nouvelles, d'offense au Chef de l'État etc…

La constitution des infractions de presse supposant une publicité d'informations, il s'est très vite posé la question de savoir si les moyens de communication électroniques (Web, forum de discussion, courrier électronique, réseaux sociaux…) peuvent être considérés comme des moyens de diffusion publique.

Dans l'affaire Robert Sagna, jugée par le Tribunal régional de Ziguinchor le 06 janvier 2004, bien avant l'adoption de la loi sénégalaise sur la cybercriminalité, les juges avaient déjà admis que : « *l'outil Internet en cause qui constitue un réseau international permettant à des personnes habitant divers endroits du monde et disposant d'ordinateurs de communiquer entre elles» constitue un procédé technique destiné à atteindre le public* »

Cette interprétation était légitimée par la généralité des dispositions de l'article 248 du Code pénal sénégalais qui énumérait parmi les moyens de diffusion publique « *tout procédé technique destiné à atteindre le public* ».

Mais, pour dissiper toute ambigüité sur l'applicabilité du régime du droit pénal de la presse classique aux délits de presse en ligne, le législateur sénégalais a intégré expressément les « *moyens de communication numérique par voie électronique* » dans les moyens de diffusion publique énumérés par l'article 248 CP (article 431-59 du code pénal sénégalais)

Mais, il ne faut pas exagérer la portée de cette intégration des moyens de communication électronique dans les moyens de diffusion publique. En effet, s'il n'est pas douteux que le web, les forums de discussion ouverts au public et les réseaux sociaux en général peuvent être assimilés à des moyens de publicité, il reste que le courrier électronique et l'intranet relèvent en principe de la correspondance privée et échappent à ce titre au régime des infractions de presse.

CHAPITRE III- LES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel font l'objet d'une protection au Sénégal en effet la loi No : 2008-12 du 25 janvier 2008 ainsi que le décret No : 2008-731 du 30 juin 2008 sont les textes de bases de la protection à caractères personnel au Sénégal. Sur le plan international, il a été adopté plusieurs textes dont la convention internationale sur la protection des données à caractères personnels communément appelé convention 108 adopté le 28 janvier 1981. Il y'as aussi la convention de l'union africaine portant sur la cyber sécurité et la protection des données à caractères personnels adopté en 2014 et l'acte additionnel de la CDEAO portant sur la protection des données caractères personnels

A la lecture de ces différents texte, on peut définir une donnée à caractère personnel comme étant « toute information relative à une personne physique identifié ou identifiable, directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturel, social ou économique

En résumé, une donnée à caractère personnel est une information associée à un homme ou bien qui permet d'identifier une personne avec seulement des informations anonyme dont le recoupement permet d'identifier la personne. A ce titre, la loi a prévu certains droits pour les personnes dont les données sont traitées mais aussi celle-ci a imposé certaines obligations au responsable de traitement

➢ Les droits conférés à la personne dont les données sont traitées

Ces droits sont notamment le droit à l'information, le droit d'accès à l'info, le droit d'opposition, le droit de rectification et le droit de suppression.

Le droit à l'information est le droit pour toute personne de bénéficier au préalable de certaines informations. La loi a prévu selon les cas un caractère facultatif ou obligatoire des réponses, l'identité des destinataires et les conséquences en leur égard en cas de refus.

Le droit d'accès est quant à lui, le droit de demander au responsable de traitement des informations permettant de connaitre et de contester le dit traitement.

Le droit d'opposition est le droit pour toute personne pour des motifs légitimes de s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement.

Le droit de rectification ou de suppression permet à toute personne d'exiger du responsable que soient complet, rectifier, mis à jour, verrouiller ou effacer des données la concernant qui sont inexacte, incomplète, périmé, équivoque, ou dont la collecte ; la communication, l'utilisation ou la conservation est interdite.

A côté de ces 3, le législateur a aussi prévu certaines obligations qui s'imposent au responsable de traitement

➢ Les obligations imposées au responsable

Après avoir conféré des droits à la personne dont les données sont traitées, le législateur a aussi estimé qu'il serait nécessaire d'imposer certaines obligations au responsable de traitement. En effet, la loi impose au responsable de traitement une obligation de sécurité, de confidentialité, de pérennité mais aussi de conservation.

Le traitement des données à caractères personnels est secret et confidentiel. C'est pourquoi le responsable est tenu de prendre toute précaution utile en matière de sécurité au regard de la nature des données.

Les DACP ne doivent pas être conservé au de la de la durée nécessaire. Sagissant de l'obligation de pérennité, la loi a prévu le responsable de traitement doit particulièrement s'assurer que l'évolution de la technologie ne sera pas un obstacle pour toute utilisation ultérieure.

Pour mieux assurer le respect des droits et obligations prévues, la loi de 2008 a créé une autorité administrative indépendante dite commission des données de protection des données à caractère personnel.

Cette commission est chargée de veiller au respect des droits et obligations des uns et des autres. Les articles …… fixent les missions et les lois de cette commission. Dans sa mission, elle est essentiellement chargée de veiller à la légaliser de la collecte et de l'utilisation des données. Elle est aussi chargée d'informer et de conseiller les personnes concernées et les responsables de traitements de leur droit de l'obligation. Aussi elle peut proposer au gouvernement des mesures législatives nécessaires pour la protection des données et donner son avis en cas de transfert international de donner. Elle peut enfin autoriser les interconnexions de fichiers. Ce qui explique que certains pouvoirs lui sont reconnus.

Dans le cadre de la sécurisation numérique, il y'a aussi des lois qui porte sur les transactions électronique mais aussi sur la cryptologie.

- La cryptologie

La cryptologie est définie comme une technique de protection et sécurisation des informations pour assurer notamment leur confidentialité, leur authentification, leur intégrité et leur non répudiation.

Elle repose sur des techniques chiffrements et déchiffrement tendant à rendre inintelligible à des tiers des informations claires ou à réaliser l'opération inversion. Au Sénégal la cryptologie est régit par la loi n°2008-41 du 20 Aout 2008. Au terme de cette loi, la cryptologie est composée de la cryptographie et la cryptanalyse.

- Les transactions électroniques :

Elles renvoient à l'ensemble de la technique électronique informatique et télématique qui permet d'effectuer des transactions commerciales dans un délai relativement cours. Elles peuvent être définies de deux manières, une définition large et une définition restrictive

Au sens large, la transaction électronique comme étant la vente ou l'achat sur des réseaux informatique de bien ou de service entre entreprises, ménage, particuliers, administration, et d'autres organismes publics ou privés. Les biens ou services sont commandés sur ces réseaux informatiques mais la livraison ou le paiement peut se faire en ligne ou hors ligne.

Au sens étroit, la transaction électronique peut être définie comme la vente sur l'achat sur ces réseaux IP de bien ou de service entre entreprises, ménage, particuliers, administration, et d'autres organismes publics ou privés mais les commandes sont effectuées sur internet mais paiement et la livraison peuvent se faire en ligne ou hors ligne

Le contrat informatique ou précisément le contrat en ligne peut être considéré comme étant le contrat conclu par intermédiaire d'un réseau télécom